

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
יוסף עטאונה

פ/25/1132

הצעת חוק השכירות והשאיילה (תיקון – הגבלה על העלאת דמי השכירות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 2 בחוק השכירות והשאיילה, התשל"א–1971¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(ג), בסופו יבוא "ואולם הוראות סימן ג' יחולו על אף כל ויתור או הסכם נוגד, אלא אם כן הותנה עליהן לטובת שוכר דירת מגורים, כמשמעותו בסימן האמור".

2. הוספת סימן ג' אחרי סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא:

"סימן ג': העלאת דמי השכירות

הגדרות 17א. בסימן זה –

"דירה" – מושכר שלפי תנאי השכירות משמש למגורים;

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"השר" – שר הבינוי והשיכון.

העלאת דמי שכירות 17ב. משכיר לא יעלה את דמי השכירות של דירה אלא בכפוף להוראות סימן זה.

מועד העלאת דמי 17ג. משכיר לא יעלה את דמי השכירות של דירה אלא שכיירות בתום תקופת השכירות, אלא אם כן הוסכם אחרת בחוזה, ובלבד שדמי השכירות לא יועלו בטרם חלפה שנה מתחילת התקופה שבעדה על השוכר לשלם דמי שכירות.

שיעור העלאת דמי 17ד. (א) משכיר רשאי להעלות את דמי השכירות שכיירות במועדים שעל פי סעיף 17ג בשיעור שלא יעלה על –

¹ ס"ח התשל"א, עמ' 160.

(1) שיעור עליית המדד, מן המדד האחרון שלפני המועד האמור בסעיף 17ג, עד המדד האחרון שלפני מועד העלאת דמי השכירות, בתוספת 5% ;

(2) שיעור הגבוה מהאמור בפסקה (1), כפי שיקבע בית הדין, כהגדרתו בחוק הגנת הדייר [נוסח משולב] התשל"ב-1972², לפי בקשה שהגיש המשכיר.

(ב) השר יקבע נסיבות שבהן יהיה רשאי משכיר להגיש בקשה לבית הדין להעלאת דמי השכירות כאמור בסעיף קטן (א)(2).

דין דמי שכירות 17ה. הועלו דמי השכירות של דירה בסכום או בשיעור גבוה מהמותר לפי הוראות סעיף 17ד (בסעיף זה – סכום עודף), לא יהיה המשכיר רשאי לקבל את הסכום העודף, על אף כל הסכם, ואם שילם השוכר סכום עודף הוא יהיה זכאי לקבלו מהמשכיר תוך שישה חדשים מיום התשלום, לרבות בדרך של ניכוי מדמי שכירות המגיעים למשכיר או בכל דרך אחרת.

דבר הסבר

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה משמעותית ומתמשכת במחירי השכירות ברחבי הארץ. עליות דמי השכירות פוגעות במיוחד באוכלוסיות החלשות והלא מבוססות: עולים, פנסיונרים, משפחות חד-הוריות, סטודנטים וצעירים. אוכלוסיות אלו לרוב אינן נהנות מהכנסה גבוהה וחלק משמעותי מהכנסתן משמש לכיסוי הוצאות הדיור. על רקע התייקרות המחיה בישראל, אוכלוסיות אלו מוצאות את עצמן נאבקות תחת נטל דמי השכירות העולים משנה לשנה, ללא אופק לשיפור מצבן הכלכלי או ביסוסו. מטרת השינויים המוצעים לעיל היא הקלת נטל השכירות מעל כתפיהן של אוכלוסיות אלו. חקיקה דומה המגבילה את השכירות בדירות מושכרות קיימת במדינות רבות בעולם ובמדינות המערביות בפרט. מנגנון הפיקוח המוצע כאן דומה באופיו למנגנון הקנדי, אשר נחשב ליעיל ומוצלח. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (1025/24/פ) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (3715/24/פ). הצעת חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי וקבוצת חברי הכנסת (3951/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת רון כץ (13/25/פ) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (92/25/פ). הצעת החוק זהה לפ/3715/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

² ס"ח התשל"ב, עמ' 176.